Condiciones de uso de las funcionalidades de inteligencia artificial

Versión 0.2 (borrador) · BORRADOR PARA REVISIÓN DE ABOGADO COLOMBIANO. No aprobado.

1. Qué hace la IA en Ava Platform

Ava Platform permite que un Cliente conecte un asistente conversacional (hoy ejecutado por un flujo de n8n con un modelo de lenguaje de un proveedor externo) para responder mensajes de sus clientes finales, consultar reservas, pedidos o catálogo mediante herramientas autorizadas, y pasar la conversación a una persona. **Ava no ejecuta un modelo propio: el comportamiento depende de las instrucciones que define el Cliente y del flujo y modelo que este conecte.**

2. Limitaciones

- Las respuestas generadas pueden ser incorrectas, incompletas u obsoletas. No son asesoría médica, legal, financiera ni de otro tipo profesional.
- El asistente solo puede hacer lo que sus herramientas permiten (por ejemplo reservar o consultar un pedido) y todo queda registrado en la actividad técnica de la conversación.
- Si el asistente falla o no puede resolver, la conversación pasa a una persona o queda pendiente; el Cliente decide el aviso que se envía al contacto.

3. Transparencia hacia el titular

El Cliente debe informar a sus clientes finales, de forma clara y antes de la interacción, que están hablando con un asistente de inteligencia artificial y que su conversación puede ser tratada por proveedores tecnológicos. Debe ofrecer la posibilidad de hablar con una persona.

4. Intervención humana

La plataforma permite que una persona tome, responda y devuelva la conversación a la IA, y evita que la IA y la persona respondan a la vez. El Cliente debe asignar personas para esos casos; **las decisiones con efectos jurídicos o patrimoniales importantes para el titular no deben tomarse únicamente por el asistente**.

5. Datos y proveedores de IA

El contenido de las conversaciones se envía al proveedor del modelo configurado por el Cliente o por CCG solo en la medida necesaria para responder. Ese proveedor es un subencargado (documento 06, Anexo A). CCG no usa las conversaciones del Cliente para entrenar modelos propios. El Cliente debe evitar enviar datos sensibles al modelo salvo que cuente con autorización y condiciones contractuales con el proveedor. **[POR CONFIRMAR: política del proveedor sobre retención y entrenamiento.]**

6. Responsabilidades

El Cliente responde por las instrucciones que da al asistente, por el contenido que este envía en su nombre y por cumplir la normativa de protección de datos y consumo frente a sus clientes. CCG responde por el funcionamiento de la plataforma conforme a los términos (documento 01). Nada aquí limita derechos irrenunciables de titulares o consumidores.

7. Marco normativo

No existe en Colombia una ley específica de inteligencia artificial vigente a la fecha de este borrador. Se aplican la Ley 1581 de 2012 y la regulación de protección de datos (incluidos los criterios de la SIC sobre tratamiento de datos en sistemas de IA —verificar documentos vigentes—), el Estatuto del Consumidor y las normas sectoriales. El abogado debe confirmar si hay instrucciones o normas nuevas aplicables.

8. Uso prohibido

Suplantar a una persona real, generar contenido ilícito o engañoso, tomar decisiones automatizadas que excluyan a una persona sin posibilidad de revisión humana cuando afecten derechos, o usar la IA para recolectar datos sensibles sin autorización.